



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/140/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב המעגל 23, רמת גן
באמצעות ב"כ: עו"ד תומר בן דוד
פקיס 4, רחובות
טל': 08-6651990 פקס': 08-9518142

התובעת:

נגד

דורך אילנה
באמצעות ב"כ: עו"ד דמיאן קטוק
משה לוי 11 ראשון לציון
טל': 03-9518141 פקס': 03-9518142

הנתבעת:

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישה נציגות בית משותף המורה לבעלת דירה בבית המשותף לאפשר כניסת אנשי מקצוע מטעם הנציגות לדירתה לצורך החלפת צנרת ביוב מרכזית, וכן למתן סעד כספי המורה חיוב בעלת הדירה לשלם חלקה היחסי בהוצאה הכרוכה בהחלפת הצנרת. במסגרתה, נדרשתי לשאלת גדרי סמכות נציגות הבית המשותף אל מול האסיפה הכללית באשר לביצוע עבודות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף וההוצאות הכרוכות בהן.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב המעגל 23 ברמת גן, בנין בן חמש קומות הכולל 19 דירות, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 840 בגוש 6127 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/140/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעת, אילנה דורף (להלן - "הנתבעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה השנייה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 11.

3. כנטען בכתב התביעה, הבית המשותף הוא מבנה ישן אשר נבנה לפני 54 שנים, הסובל מליקויים רבים שעיקרם נזילה בצנרת ביוב מרכזית הגורמת לנזקי רטיבות בדירה אחרת בבית המשותף שבבעלות משפחת רו (להלן - "רו"). לפיכך, ביקשה התובעת להחליף הצנרת בחדשה, עת נדרש מכל בעלי הדירות בבית המשותף שיתוף פעולה לצורך החלפת המקטע הרלוונטי מדירתם. חרף פניות התובעת לנתבעת, עומדת הנתבעת על סירובה לאפשר כניסה של אנשי מקצוע מטעם התובעת והחלפת מקטע צנרת הביוב מדירתה. בנוסף, מסרבת הנתבעת לשלם חלקה היחסי בהוצאה הכרוכה בהחלפת צנרת הביוב המרכזית המוערכת על ידי הנציגות בסך של 20,000 ש"ח. בכתב התביעה לא בא פירוט באשר לרכיבי ההוצאה, חלקה היחסי של הנתבעת בהוצאה זו, והחלטה שהתקבלה בעניינה על ידי מוסדות הבית המשותף, ולא צורפו אסמכתאות תימוכין לנטען בכתב התביעה.

4. בכתב ההגנה הכחישה הנתבעת טענות התובעת. תחילה, טענה הנתבעת כי התובעת חסרת מעמד משפטי מחייב משלא התקיימו בחירות לנציגות הבית המשותף כדין. לגופם של דברים, טענה הנתבעת כי התביעה הוגשה בחוסר תום לב, תוך הטעיה וניסיון "לעקוף" פסק דין הדוחה תביעה שהגישה רו נגד הנתבעת והתובעת, במסגרתו נקבע כי אין בדירת הנתבעת, לרבות במקטע צנרת הביוב המרכזית בדירת הנתבעת, כל ליקוי הגורם לנזקי נזקי הרטיבות בדירת רו. הנתבעת הוסיפה והכחישה הטענה כי בכוונת התובעת להחליף את כל צנרת הביוב המרכזית בחדשה, משמקובל עד כה להחליף מקטע צנרת זו אך בדירה שנתגלתה בה נזילה. תכלית הגשת התביעה, ניסיון לבצע "מחטף של החלטה שיפוטית", ולחייב הנתבעת לאפשר החלפת מקטע צנרת הביוב המרכזית בדירתה בלבד, בניגוד לחוות דעת מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין בהליך קודם. בניגוד לטענת התובעת בדבר העדר שיתוף פעולה מטעם הנתבעת, הרי שעובר להגשת התביעה סרו נציג התובעת ושרכרב מטעמה לדירת הנתבעת, ובדקו צנרת הביוב במקטע העובר בדירת הנתבעת מבלי שנמצא בו ליקוי כלשהו. כל זאת, תוך שאיש המקצוע שבר ריצוף,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/140/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיר וחרסינה וגרם לנזקים כבדים בדירת הנתבעת מבלי שתיקנם. מכל מקום, התובעת לא פנתה לנתבעת בדרישה כנטען בכתב התביעה ואף הסתירה ממנה דבר הגשת תביעה זו.

5. ביום 21.12.2020 התקיים דיון לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר. במסגרתו הורתה, בהסכמת הצדדים, מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אסי פייזק (להלן - "המומחה"), ליתן חוות דעת בשאלות הבאות: מהו מצב צנרת הביוב המרכזית בבית המשותף והאם נדרש להחליפה, האם ליקוי בצנרת זו גורם לנזקי רטיבות בדירות בבית המשותף, לרבות בדירת רוז, והאם נדרש לבצע עבודות לתיקון ליקויים בצנרת זו, ככל שנמצאו, מתוך דירת הנתבעת.

6. ביום 4.1.2021 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שבמועד זה ביקר בדירת הנתבעת ובדירת רוז בבית המשותף (להלן - "חוות דעת המומחה").

7. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, בדיקה תרמית ובדיקת לחות בדירת רוז הדגימה "רטיבות פעילה" בתקרת חדר הרחצה ובחדר השירותים (עמוד 5 לחוות הדעת). בדיקה של צנרת חדר הרחצה בדירת הנתבעת, באמצעות מצלמת פנים, הדגימה "סתימה לאורך הצינור ובנקודת ההתחברות לקולטן נמצאו סימני רקבון מתקדם של צנרת מתכת" (עמוד 5 לחוות הדעת). בצילום פנים של צנרת הביוב המרכזית (מהגג העליון ועד לקומת הכניסה של הבית המשותף) נמצא כי זו "רקובה, ישנה עם המון סדקים" (עמוד 6 לחוות הדעת), לרבות בסמוך לחיבור הצנרת עם צנרת דירת הנתבעת. עוד מצא המומחה כי בוצעה החלפה של מקטעים שונים של צנרת הביוב המרכזית. המומחה הוסיף והמליץ לבצע פתיחה של קיר בסמוך לתקרה בחדר השירותים בדירת רוז לצורך חשיפת מקור הרטיבות ותיקונו, וככל שיהא צורך להיכנס לדירת הנתבעת אז ייעשה כן. בתוך כך, יתבהר מקור הדליפה הגורם לרטיבות הפעילה בדירת רוז.

8. לבקשת הנתבעת, הורתה כבוד המפקחת שרייבר בהחלטה מיום 13.1.2021, כי המומחה ימליץ על איש מקצוע ניטרלי לביצוע פעולת פתיחת הקיר בדירות הצדדים, בהתאם לחוות הדעת. ביום 13.1.2021 הודיע המומחה בכתב פרטי איש המקצוע המומלץ על ידו לביצוע האמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/140/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. בהחלטה של כבוד המפקחת שרייבר מיום 18.1.2021, הורתה לצדדים לפעול לאיתור מקור הדליפה בתיאום עם המומחה ועם איש המקצוע שהומלץ על ידו, בתוך 14 ימים.
10. ביום 2.2.2021 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה, לאחר שאיש המקצוע ביצע הפתיחה הדרושה בדירת רז, לפיה "קיימת דליפה בצינור אספקת מים של דירה 12". דהיינו, גורם הנזק אינו דירת הנתבעת או צנרת הביוב המרכזית לרבות בחלקה הסמוך לדירת הנתבעת, אלא ליקוי בצנרת דירה אחרת בבית המשותף. המומחה הוסיף והמליץ לבצע "מעקף וכיטול הקו העובר בדירת רז".
11. עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב, עברה התביעה לטיפול.
12. בהחלטה מיום 9.2.2021 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה, בהתאם להחלטת כבוד המפקחת שרייבר מיום 21.12.2020, וכי ככל שהם אינם חפצים לעשות כן, עמדתם לעניין חקירת המומחה על חוות הדעת.
13. ביום 14.2.2021 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם התובעת. במסגרתה, קבע המומחה כי הוא אינו ממליץ להחליף צנרת הביוב המרכזית בחדשה. בצנרת זו בוצעה החלפה של מקטעים בעקבות נזילות שהיו בעבר ("תיקונים מקומיים"), ולכן "במידה והיום לא קיימת דליפה בצנרת המרכזית, אין טעם להחליפה. במידה ורוצים להחליף את הקולטנים של הבניין בצורה גורפת, אזי מדובר בטיפול מנע אשר נמצא באחריות רוב קובע" (עמוד 2 לחוות הדעת המשלימה). המומחה הוסיף וקבע, כי ככל שתתקבל החלטה לעניין החלפת הצנרת המרכזית כולה בחדשה, אזי יהא צורך לבצע בדירת הנתבעת, בדומה לשאר הדירות בבית המשותף, "פתיחה של אריחים והשלמה של אריחים לאחר החשיפה של המקומות, להתקשרות בין צנרת הדירה לבין הצינור החדש" (שם).
14. משלא התקבלה תגובת התובעת בהתאם להחלטה מיום 9.2.2021, ומשהצדדים לא ביקשו לחקור המומחה על חוות דעתו, הורתי בהחלטה מיום 24.3.2021 מועדים להגשת סיכומים בכתב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/140/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. הצדדים הגישו כתבי סיכומיהם.

עיקרי טענות הצדדים

16. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. כעולה מחוות דעת המומחה, צנרת הביוב המרכזית בבית משותף רקובה, ישנה ועם סדקים רבים, העלולים לגרום לנזילות במבנה הבית המשותף. המומחה אמנם קבע בחוות הדעת כי אין הכרח בהחלפת הצנרת המרכזית לצורך מיגור נזקי רטיבות בבית המשותף. ברם, הותיר העניין להחלטת רוב בעלי הדירות בבית המשותף במסגרת החלטה שעניינה החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף. לפיכך, יש לקבל התביעה ולהתיר לתובעת, נציגות הבית המשותף, לבצע החלפה של הצנרת המרכזית כולה, לרבות במקטע הרלוונטי בדירת הנתבעת.

17. לטענת הנתבעת, דין התביעה להידחות. התובעת לא נבחרה כדין וממילא לא התקבלה החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות, כנדרש, לעניין נחיצות החלפת צנרת הביוב המרכזית בבית המשותף. זאת, בנסיבות בהן בהתאם לחוות דעת המומחה אין בצנרת ליקוי הגורם בפועל לנזקי רטיבות בדירות ובבית המשותף, ולנוכח העלויות הגבוהות הכרוכות בהחלפת צנרת זו. עוד כנטען, התובעת מעולם לא דרשה מהנתבעת תשלום חלקה היחסי בגין עלות החלפת הצנרת וממילא לא הוכח התנגדות הנתבעת לעשות כן. בהקשר זה, טענה הנתבעת כי היא שיתפה פעולה עם התובעת לעניין בדיקת דירתה באמצעות איש מקצוע מטעם התובעת, אשר לא מצא כל ליקוי בדירת הנתבעת ובצנרת הביוב המרכזית במקטע הסמוך לדירה. לפיכך, תכלית התביעה אחת היא, ניסיון לעקוף פסק דין קודם בתביעה שהגישה רז נגד הנתבעת, ולהורות ביצוע עבודות בניגוד לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין.

דיון והכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/140/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. הוראת סעיף 4 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "התקנון המצוי" ו"חוק המקרקעין", בהתאמה), החלה על הבית המשותף, מורנו החובה החלה על בעל דירה בבית משותף לאפשר לנציגות הבית המשותף ולנשי מקצוע מטעמה לבצע עבודות בדירתו ההכרחיות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, בקבעה לאמור:

- "(א) בעל דירה חייב להרשות שיבוצעו בדירתו העבודות ההכרחיות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ולתכלית זו רשאים חברי הנציגות ובני אדם הפועלים בשמה להיכנס לדירתו ולבצע עבודות כאמור.
- (ב) פגעו העבודות האמורות בדירה, חייבים בעלי כל הדירות להשתתף בהוצאות החזרת המצב לקדמותו בשיעור שבו הם משתתפים בהוצאות החזקת הרכוש המשותף".

19. אשר לשאלה מהן עבודות ההכרחיות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ומיהו הגורם המוסמך לקבוע אלה, מצינו בהוראות חוק המקרקעין כי ניהול בית משותף הופקד בידי שני מוסדות, האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית, הכוללת את בעלי הדירות בבית המשותף, אחראית לקבוע הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף. כלשון הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי, אמונה האסיפה הכללית על "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".

נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. כך בהתאם להוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, המורנו כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף". בהתאם להוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, נציגות הבית המשותף "תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/140/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. גדרי סמכות נציגות הבית המשותף אל מול האסיפה הכללית בנוגע לביצוע עבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף וגביית ההוצאות הכרוכות בכך, נגזרות מהחלטות האסיפה הכללית בעניין זה והתקציב המאושר על ידה, הן במסגרת כינוס האסיפה הכללית השנתית הן במסגרת כינוס האסיפה כפי סמכות הנציגות לעשות כן בכל עת. אבאר:

21. בהתאם להוראת סעיף 5 לתקנון המצוי, על נציגות בית משותף לכנס מדי שנה אסיפה כללית, אשר על סדר יומה, כאמור, קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו וההוצאות הכרוכות בכך. בתוך כך, אמונה האסיפה הכללית על קביעת התקציב השנתי הדרוש להחזקת הרכוש המשותף וניהולו. מכוחה של החלטה זו ובהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, מוסיפה האסיפה הכללית וקובעת חלקה של כל דירה בבית המשותף בהוצאות אלה.

22. נציגות הבית המשותף היא שלוחה של כל בעלי הדירות בבית המשותף בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. בכלל זאת, אמונה נציגות הבית המשותף על פעולת גביית חלקם של בעלי דירות בבית המשותף בהוצאות הדרושות להחזקה וניהול הרכוש המשותף כפי שנקבעו ואושרו על ידי האסיפה הכללית. הגביה מתבצעת, על פי רוב, בתחילת שנה קלנדרית לשנה כולה. בהתאמה, חייב כל בעל דירה להיענות לדרישת תשלום של נציגות הבית המשותף ולשלם חלקו בהוצאות אלה באופן מלא, כסדרו ובמועד (להרחבה בעניין חובה זו המוטלת על בעל דירה, ראו גם פסקי דין שניתנו על ידי בתביעה 6/213/2019 (מפקח על רישום מקרקעין) נציגות הבית המשותף ברחוב התע"ש 26 כפר סבא נ' ספאמדין בע"מ, פורסם ב"נבו" (30.9.2020); ובתביעה 6/720/2019 (מפקח על רישום מקרקעין) נציגות הבית המשותף ברחוב כצנלסון אהרון 26 פתח תקוה נ' בורשבסקי, פורסם ב"נבו" (22.7.2020)).

23. בגדרי תקציב שנתי זה - כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית ואשר בהתאם לו מבצעת הנציגות הגביה השנתית מבעלי הדירות בבית המשותף, המוכרת גם כ'דמי ועד בית' - מסור לנציגות מרחב פעולה לביצוע עבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו, כפי חובתה על פי דין. בתוך כך, פעולת הנציגות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/140/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בגדרי הרשאתה בחוק מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף, והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות (ראו גם: ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה, פורסם ב"נבו" (27.6.2017); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 466-469). פעולת הנציגות בגדרי הרשאתה, כאמור, כוללת אף ביצוע עבודות בדירה בבית משותף ההכרחיות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, עת בעניין זה מוסיפה ומורנו הוראת סעיף 4 לתקנון המצוי החובה החלה על בעל דירה לאפשר ביצוע של עבודות אלה בדירתו, להבטיח החזקה תקינה של הרכוש המשותף אף אם הוא מצוי פיסית בדירה בבית המשותף.

24. הוצאות הנמנות עם התקציב השנתי המאושר על ידי האסיפה הכללית כוללות, על פי רוב, הוצאות להחזקת תקינה שוטפת של הרכוש המשותף כדוגמת החזקת מעלית, הוצאות חשמל, מים, גינון, ניקיון, החלפת נורות, תיקון מנעול תקול, דלת או חלון שבור וכיוצ"ב. נציגות הבית המשותף מוסמכת להוציא הוצאות אלה מקופת הבית המשותף מבלי שנדרשת לקבל אישור פרטני. ברם, הוצאה שאינה נמנית עם התקציב השנתי המאושר מחייבת החלטה של האסיפה הכללית ואישורה.

25. למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע החובה החלה על נציגות בית משותף לתקן כל ליקוי בבית וברכוש המשותף העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף, לבקשת בעל הדירה, כקבוע בהוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי. בנסיבות שבהן אין בקופת הבית המשותף כספים (רזרבה-עתודה) לאפשר תשלום ההוצאה הכרוכה בביצוע התיקון הדרוש ברכוש המשותף בהתאם להוראת דין זו, בהינתן התקציב השנתי המאושר, על נציגות הבית המשותף לכנס האסיפה הכללית, לרבות מכוח הוראת סעיף 6(א) לתקנון המצוי, לאשר ההוצאה הדרושה, ובהתאם להחלטת האסיפה לגבות חלקם היחסי של בעלי הדירות בהוצאה זו כפי חובתם על פי דין. מן הכלל אל הפרט.

26. האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף היא הגורם המוסמך לקבל החלטה באשר לצורך בהחלפת צנרת הביוב המרכזית בחדשה וההוצאות הכרוכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/140/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בכך. זאת, בין במסגרת אישורה התקציב השנתי הדרוש להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, בין במסגרת החלטות אד-הוק במהלך השנה, ככל שמתעורר צורך בעניין החזקת הרכוש המשותף וניהולו שלא הובא בחשבון במסגרת אישור התקציב השנתי, לרבות מכוח הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי.

27. התובעת לא טענה בכתב התביעה כי עניין החלפת צנרת הביוב בא לפני האסיפה הכללית, בין במסגרת כינוסה השנתי בין מכוח הוראת סעיף 6(א) לתקנון המצוי. ממילא, לא נטען כי התקבלה החלטה של האסיפה הכללית בעניין זה, כי האסיפה הכללית אישרה התקציב השנתי ובכללו הוצאה הדרושה להחלפת צנרת הביוב המרכזית, ובתוך כך חלקם היחסי של בעלי הדירות בהוצאה זו. דומה כי בעניין זה ביקשה התובעת לפעול על דעת עצמה, על מנת ליתן מזור לנזקי הרטיבות בדירת רז. דא עקא, סוגיית נזקי הרטיבות בדירת רז נדונה והוכרעה בהליך קודם, במסגרתו נקבע בפסק דין שניתן ביום 25.7.2019, כי אין בדירת הנתבעת וברכוש המשותף כל ליקוי הגורם לנזקים אלה (תביעה שמספרה 5/586/2018).

28. למסקנה זו הגיע אף המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין בהליך דנן, בקבעו בחוות הדעת כי אין בצנרת הביוב המרכזית בבית המשותף כל ליקוי הגורם לנזק בדירות הבית המשותף. המומחה הוסיף וקבע כי אין כל הכרח בהחלפת צנרת זו. אמנם זו תוארה על ידי המומחה כ"רקובה, ישנה עם המון סדקים". ברם, לדידו, מעת לעת מבוצעים בצנרת זו בהצלחה תיקונים מקומיים שעניינם החלפת מקטעי הצנרת במקומות שאותרה בהם נזילה. לפיכך, ובשים לב לעלויות הגבוהות הכרוכות בהחלפת הצנרת המרכזית, לרבות הוצאות מוגברות לבעלי הדירות בשל הצורך בהחלפת צנרות הניקוז בדירות עצמן לצורך חיבורן לצנרת הביוב המרכזית החדשה, קבע המומחה כי אין הכרח בהחלפת הצנרת המרכזית בחדשה.

29. המומחה לא נחקר על חוות דעתו וממצאי חוות הדעת לא נסתרו על ידי הצדדים. לפיכך ולנוכח האמור בה, הנני לאמצה. ככל שמבקשת נציגות הבית המשותף להחליף צנרת הביוב המרכזית בבית המשותף בחדשה, עליה להביא העניין להחלטת האסיפה הכללית. האסיפה הכללית תידרש לבחון חלופות לתיקון צנרת הביוב כפעולת מנע, לרבות ההשלכות הכספיות של חלופות אלה בטווח הקצר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/140/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובטווח הארוך, כמו גם מנגנון קביעת גובה ההוצאה הכרוכה בתיקון על פי החלופה שנבחרה. החלטה של האסיפה הכללית שהתקבלה כדין תחייב את כל בעלי הדירות בבית המשותף בהתאם להוראת סעיף 12 לתקנון המצוי.

30. לנוכח טענות הנתבעת בדבר אי חוקיות בחירת נציגות הבית המשותף, הנני להוסיף ולהורות כי ככל שחלפה שנה ממועד כינוס האסיפה הכללית האחרונה, יהא על סדר יומה של האסיפה הכללית אף מינוי נציגות לבית המשותף.

31. לאור האמור לעיל, הנני לדחות התביעה.

32. אשר להוצאות המשפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות ובהלכה הפסוקה, וביישמי אלה בנסיבות דנן, שעיקרן דחיית התביעה - משעניין החלפת צנרת הביוב המרכזית בבית המשותף לא בא לפני האסיפה הכללית כנדרש על פי דין, עת ברקע הדברים תביעה קודמת של רז נגד הנתבעת והתובעת אשר נדחתה משלא אותר ליקוי בדירת הנתבעת וברכוש המשותף לרבות בצנרת הביוב המרכזית בסמוך לדירת הנתבעת, כנתמך אף בממצאי חוות דעת המומחה בתביעה דנן - הנני להורות חיוב התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 5,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"א כסלו תשפ"ב, 25 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו